



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 14/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

D'AURIA GIUSEPPE, Presidente e Relatore

POLI MARIATERESA, Giudice

AQUINO VINCENZO, Giudice

in data 14/11/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 397/2023 depositato il 20/04/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag. entrate - Riscossione - Latina

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio

elettivamente domiciliato presso dr.Email_4

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- INVITO AL PAGAMENTO n. 05720239002335567 NO

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente: Il ricorrente presente personalmente si riporta al ricorso e a tutti gli scritti difensivi e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Resistente: Il rappresentante dell'ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso intimazione di pagamento n. 057 2023 90023355 67/000 , emesso dalla Ader per il recupero dei crediti indicati nelle sottese cartelle.

Il ricorrente premesso che l'opposizione era limitata alle sole cartelle n.05720130010032018000, n.05720180008608116000, n. 05720190023790143000, n.05720190025008443000 e all'avviso di accertamento n. TKF011102519/2016 , si affidava ai seguenti motivi per vedere accolto il ricorso, così sintetizzabili :

- 1) Nullità delle notifiche afferenti alle cartelle impugnate ,
- 2) Prescrizione del credito e decadenza del potere di emettere la cartella.
- 3) Mancata indicazione del ruolo
- 4) Difetto di motivazione , in quanto gli atti non erano comprensibili.

Si costituiva la Ader , rilevando che le cartelle sottese all'intimazione ed oggetto di opposizione erano tute state notificate, che non era maturato alcun tipo di prescrizione ,tenuto conto anche degli atti interruttivi .

Si costituiva anche l'Associazione_1 con riferimento alle pretese di sua competenza , chiedendo il rigetto del ricorso essendo state le cartelle e l'atto imposablesativo emesso regolarmente notificati .

All'udienza del 14 11 2024 , la corte di Giustizia di Latina, in composizione collegiale , ha emesso la seguente sentenza .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alle sole pretese sottese all'intimazione opposta, oggetto di impugnazione, va premesso che l'Ader ha depositato una serie di documenti attestanti le notifiche delle cartelle, nonché degli atti interruttivi.

Il ricorrente ha dedotto con il ricorso che le cartelle sottese non erano state notificate e/o comunque il procedimento notificatorio era nullo .

Il processo tributario è caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali. Le doglianze non possono essere generiche ma specifiche ,non potendo il giudice sostituirsi alla parte decidendo ex officio.

Una volta prodotti gli atti che documentavano l'avvenuta notifica delle cartelle da parte dell'Ader , era onere del ricorrente specificare quali presupposti di fatto e di diritto erano manchevoli . Dire come in sostanza è stato fatto con il ricorso che le eventuale notifica delle cartelle era illegittima , in via meramente astratta, senza alcun tipo di specificazione, impedisce al giudice di individuare il thema decidendum non potendo sostituirsi alla parte applicandosi anche al processo tributario il principio che il giudice non può procedere d'ufficio. L'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione specifica e la mancata deduzione da parte del contribuente specifici vizi di invalidità della notifica, impedisce al giudice , che non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per mancata notifica , che in concreto vi era stata. I profili di illegittimità dedotti in via astratta e non concretizzati al momento del deposito dei documenti da parte dell'Ader , debbono ritenersi estranei al "thema controversum". L'oggetto del giudizio poteva essere modificato nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".

Quindi è del tutto evidente che la mancata contestazione specifica della valenza probatoria della documentazione giustificativa prodotta rende pacifico l'avvenuta notifica delle cartelle e dell'atto impositivo dell'accertamento , attesa la documentazione prodotta .

Inoltre i vizi della notifica delle cartelle , essendo tale notifica avvenuta erano già conosciuti dal ricorrente sicchè non vi era alcun motivo per non specificarli al momento della opposizione all'atto. Pertanto deve ritenersi avvenuta la notifica delle cartelle e dell'accertamento emesso dall'Ade , senza che tali atti fossero impugnati . La mancata impugnazione esclude che oggi possa essere posta in discussione la pretesa , essendo ormai irrevocabile inter partes, rimanendo eventualmente sanati eventuali vizi intermedi, né può dirsi intervenuta alcuna prescrizione neppure successivamente a tale cartella proprio per effetto degli atti interruttivi . Poiché alla giurisdizione tributaria spetta anche la giurisdizione sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale, e non impugnata , occorre valutare se la prescrizione si sia verificata successivamente .

Con riferimento alla cartella nr n.05720130010032018000, essa racchiude una pretesa inerente alla tassa smaltimento rifiuti e notificata il 29 5 2013 . Pur riferendosi tale cartella a tributi locali, e quindi soggetta a prescrizione quinquennale, essa non è maturata ,alla data di notifica dell'atto oggi impugnato avvenuta il 14 3 2023, attesi i numerosi atti interruttivi tra cui i pignoramenti presso terzi n. 05784201600006463001 e 05784201800000985001 rispettivamente notificati a mezzo pec il 22.12.2016 e il 10.07.2018, anche con riferimento a tale pretesa nonché gli atti di intimazione pregressi depositati e alla comunicazione preventiva di ipoteca n. 05776201800003630000 notificata a mezzo pec il 18.09.2019 .

Per quanto riguarda la cartella nr .05720180008608116000, essa si riferisce a canone radioaudizione , e pur volendo ritenere che il termine prescrizionale sia quinquennale non è maturato perché la cartella è stata notificata il 19 6 2018 , e quindi al momento della notifica dell'atto impugnato avvenuta il 14 3 2023 il termine non era maturato .

In ordine alla cartella nr 05720190023790143000 , essa racchiude una pretesa in tema di Imu , e quindi la prescrizione è quinquennale . Anche qui dalla notifica della cartella avvenuta il 31-8.2019 alla data della notifica dell'atto impugnato non era maturata alcuna prescrizione.

In ordine alla cartella n.05720190025008443000 notificata il 20 9 2019 , si riferisce all'iva e quindi soggetta a prescrizione decennale , non maturata al momento della notifica dell'atto impugnato e neppure quella quinquennale con riferimento alle sanzioni.

In ordine all'accertamento impositivo notificato il 27 12 2016 e non impugnato , non è maturata alcuna prescrizione decennale trattandosi di pretesa connessa all'Iva, alla data della notifica dell'atto impugnato. Neppure è maturata la prescrizione per le sanzioni attesi i numerosi atti interruttivi intervenuti, come specificato dall'Ader.

Né sussiste alcun difetto di motivazione. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto , in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto, entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Pertanto , tenuto anche conto della natura dell'intimazione , che è vincolato nel suo contenuto dalla normativa, all'Amministrazione non competeva alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Ne deriva che il motivo dedotto deve ritenersi erroneo , ove prospetta la necessità di ulteriori contenuti ,peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata . Pertanto va ribadito, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi cass sez. 5 n.2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata , né va allegata la cartella precedentemente notificata , essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa , come desumibile dal modello ministeriale predisposto.

Anche le doglianze relative agli interessi appaiono pretestuose ove si consideri che la misura era già indicata nelle cartelle non impugnate , e poiché l'obbligazione di pagamento non era stata adempiuta ,essi continuano a maturare durante la mora

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Latina,

rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4000 in favore dell'Ader oltre oneri di legge e euro 2000 a favore dell'Ade.

Latina 14 11 2024

Il presidente est.